Ý kiến : đồng ý

Câu 7: Cần phải tiến hành giám định để xác định nguyên nhân cái chết.

Căn cứ K2 Điều 72 BLTTHS.

Ý kiến :

Việc tiến hành giám định pháp y là rất cần thiết để xác định nguyên nhân cái chết của Trâm và đồng thời để có chứng cứ chứng minh lời khai nhận tội của hai bị can là phù hợp. Nếu không giám định , CQDT sẽ vi phạm tố tụng hình sự ở khoản 2 điều 72 BLTTHS : Không được sử dụng lời nhận tội của bị can bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội.

Câu 8: Những vấn đề cần hỏi

1.Hỏi Trung:

- Quan hệ giữa Trung và Thơm?
- Kể lại diễn biến sự việc đêm 16/10/2004
- Có xúi Hòa giao cấu với Thơm không?
- Có giúp Hòa giao cấu với Thơm không?
- Có tham gia bóp cổ, bị mồm Thơm đến chết không? Diễn biến thế nào?
- Có biết Thơm có thai ko?
- Địa điểm ném xác Thơm?
- Bồi thường thiệt hại?

2.Hỏi Hòa

- Kể lại diễn biến sự việc đêm 16/10/2004
- Trung có xúi Hòa giao cấu với Thơm không?
- Trung có giúp Hòa giao cấu với Thơm không?
- Có tham gia bóp cổ, bị mồm Thơm đến chết không? Diễn biến thế nào?
- Có biết Thơm có thai ko?
- Địa điểm ném xác Thơm?
- Bồi thường thiệt hại?

Ý kiến : đồng ý

Câu 9: Trung có thể bị truy tố về những tình tiết tăng nặng:

- Điểm g K1 Đ 93;

Lưu ý: không thuộc Điểm g K1 Đ 93 vì cả hai phạm tội hiếp dâm ở K 1 Điều 111.

Ý kiến : đồng ý